



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHIT2063
INSTITUSI KELUARGA DAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DI
MALAYSIA
(FAMILY INSTITUTION AND GOVERNING LAWS IN MALAYSIA)

SECTION EB3

JURNAL REFLEKSI

TOPIK: KEGANASAN RUMAHTANGGA

PENSYARAH: DR. FAHRUL IRFAN BIN ISHAK

NAMA	NO. MATRIK
DAMIYA AINA BINTI BASIR ABD SHAMMAD	A23CS0220

Pengenalan

Topik keganasan rumahtangga ini dipilih kerana ia merupakan isu besar yang masih wujud dalam masyarakat walaupun undang-undang khusus dibuat untuk melindungi mangsa. Keganasan rumah tangga menjejaskan kedua-dua pasangan dan kesejahteraan anak-anak mereka serta keharmonian institusi keluarga. Isu ini amat penting dalam undang-undang keluarga kerana ia melibatkan perlindungan hak asasi, keselamatan individu dan tanggungjawab undang-undang terhadap ahli keluarga.

Setelah mempelajari subjek ini, saya menjadi sedar bahawa undang-undang keluarga bukan sahaja mengawal hubungan dalam keluarga tetapi juga melindungi pihak yang lemah.

Refleksi Kandungan & Analisis

Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) mengawal keganasan rumah tangga di Malaysia. Mangsa dilindungi daripada penderaan fizikal, emosi, psikologi, seksual dan kewangan yang dilakukan oleh pasangan atau ahli keluarga mereka. Perintah Perlindungan Interim (IPO) dan Perintah Perlindungan (PO) adalah beberapa jenis perlindungan yang tersedia.

Sebelum saya mempelajari subjek ini, saya percaya bahawa keganasan rumah tangga hanya merujuk kepada penderaan fizikal, seperti pukul atau kecederaan, apabila ia dilakukan. Walau bagaimanapun, hasil daripada kajian saya daripada beberapa sumber berita, saya kini memahami bahawa keganasan rumah tangga merangkumi bentuk penderaan yang lebih luas, seperti ugutan, kawalan kewangan, penghinaan berterusan dan penderaan emosi. Walaupun jenis keganasan ini sering sukar untuk dibuktikan, ia mempunyai kesan yang ketara terhadap mangsa.

Keengganan mangsa untuk melaporkan keganasan rumah tangga adalah salah satu isu utama dalam menangani keganasan rumah tangga. Ramai mangsa memilih untuk berdiam diri atas pelbagai sebab, termasuk stigma masyarakat, ketakutan, tekanan dalam keluarga dan keperluan kewangan. Selain itu, tempoh yang panjang dalam proses perundangan boleh mengurangkan keinginan mangsa untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kes mahkamah dan dalam berita semasa, keganasan rumah tangga sering dilaporkan, terutamanya semasa tempoh tekanan seperti pandemik, di mana konflik keluarga meningkat. Realiti sosial menunjukkan bahawa pelaksanaan dan kesedaran masyarakat perlu dipertingkatkan untuk memastikan mangsa benar-benar dilindungi walaupun undang-undang wujud.

Refleksi Kritikal & Nilai

Sekiranya keganasan rumah tangga masih dianggap sebagai "masalah peribadi keluarga," saya percaya bahawa undang-undang sahaja tidak mencukupi. Kepercayaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan kerana setiap orang berhak untuk hidup dalam persekitaran yang selamat dan bermaruah.

Keganasan rumah tangga boleh menyebabkan trauma, masalah kesihatan mental dan kehilangan keyakinan diri pada akhirnya. Ia juga boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dan menjejaskan perkembangan emosi anak-anak. Jika keganasan rumah tangga tidak ditangani dengan serius, ia boleh menormalisasikan dan melemahkan institusi keluarga.

Dalam menangani isu ini, prinsip etika dan tanggungjawab profesional adalah penting, terutamanya bagi pihak berkuasa, peguam dan badan kebajikan. Pendekatan berperikemanusiaan, sensitif dan beretika harus digunakan agar mangsa berasa dilindungi dan dihormati.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, mengetahui tentang keganasan rumah tangga telah meningkatkan pemahaman saya tentang peranan undang-undang keluarga dalam melindungi institusi keluarga dan hak individu. Saya kini melihat isu ini sebagai satu isu undang-undang dan sosial dan bukannya satu isu peribadi.

Mengukuhkan usaha untuk meningkatkan kesedaran awam, mempercepatkan proses perlindungan mahkamah, dan menyediakan sokongan menyeluruh kepada mangsa adalah satu kepentingan. Dengan pelaksanaan undang-undang yang lebih baik dan sokongan masyarakat yang kuat, keganasan rumah tangga boleh dikurangkan dan keadilan untuk mangsa boleh ditegakkan.